Der Reasonable Person Test

Englisches Deliktsrecht | Lernmaterial | Objektiver Maßstab und minderjährige Beklagte

1. Die allgemeine Frage

Bei **breach of duty** fragt das Gericht, ob der Beklagte unter den konkreten Umständen die gebotene Sorgfalt eingehalten hat. Die **reasonable person** ist hierfür ein rechtlicher Vergleichsmaßstab, keine bestimmte Person und kein vollkommen vorsichtiger Mensch.

Der Test ist **objektiv**: Die persönliche Überzeugung des Beklagten, sicher gehandelt zu haben, entscheidet die Frage nicht. Objektiv heißt jedoch nicht, die Tatsachen zu ignorieren. Tätigkeit, vorhersehbare Gefahr und Handlungssituation bleiben relevant.

2. Was ändert sich bei Kindern?

Im gewöhnlichen Fall eines minderjährigen Beklagten wird mit einem vernünftigen Kind gleichen Alters unter den jeweiligen Umständen verglichen. Bei einem 13-Jährigen fragt man nach der Sorgfalt, die von einem vernünftigen 13-Jährigen erwartet werden kann, statt einfach Erwachsenenurteilskraft vorauszusetzen.

Das berücksichtigt, dass Voraussicht und Urteilsvermögen sich entwickeln. Es genügt aber nicht zu fragen, ob gerade dieses Kind die Gefahr persönlich erkannt hat. Der Maßstab bleibt objektiv und altersgerecht.

3. Anpassung bedeutet keine Haftungsfreiheit

Auch ein Kind kann den einschlägigen Standard unterschreiten und bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen aus Negligence haften. Unter 18 zu sein verhindert einen Anspruch nicht automatisch. Ebenso würde ein Erwachsenenmaßstab nicht bedeuten, dass jedes Kind immer fahrlässig handelt: Verhalten und Risiko wären weiterhin zu untersuchen.

> Objektiver Test: Vergleich mit einem passenden rechtlichen Maßstab. Minderjähriger Beklagter: grundsätzlich das vernünftige Kind gleichen Alters. In beiden Fällen sind die konkreten Umstände entscheidend.

Gegenstand: breach im englischen Negligence-Recht. Schwerpunkt ist die im Transkript behandelte altersbezogene Anpassung, nicht sämtliche Sondermaßstäbe oder strafrechtliche Verantwortlichkeit.

Mullin v Richards

1. Sachverhalt: spielerisches Fechten

In **Mullin v Richards [1998] 1 WLR 1304** fochten die beiden 15-jährigen Schulfreundinnen Teresa Mullin und Heidi Richards spielerisch mit Plastiklinealen. Eines zerbrach; ein Splitter drang in Teresas rechtes Auge ein. Sie verlor die nutzbare Sehkraft dieses Auges.

Die Vorinstanz bejahte Heidis Fahrlässigkeit, kürzte aber wegen Teresas Mitverschuldens um 50%. Heidi legte Berufung ein. Der Anspruch gegen die Schulbehörde war abgewiesen worden; diese Abweisung wurde in der Berufung nicht angegriffen.

2. Der richtige Vergleich

Der Court of Appeal fragte, was eine gewöhnlich umsichtige und vernünftige 15-jährige Schülerin in Heidis Lage erkannt hätte. Er legte nicht einfach die Voraussicht eines Erwachsenen zugrunde. Auch Heidis persönliche Überzeugung war nicht entscheidend.

Linealfechten war an der Schule verbreitet. Nach der Beweislage gab es keine früheren Verletzungen, Warnungen oder Verbote, die den Mädchen bekannt waren. Aus dem Zerbrechen allein ließ sich auch kein übermäßiger Krafteinsatz ableiten.

3. Wer gewann und warum?

Heidi Richards gewann die Berufung. Es erging eine Entscheidung zu ihren Gunsten. Tatsachen und Beweise rechtfertigten nicht die Annahme, ein vernünftiges Kind dieses Alters hätte bei diesem Spiel ein erhebliches Verletzungsrisiko vorhersehen müssen.

Das Ergebnis lautete weder „Kinder haben niemals Pflichten“ noch „bei einer Verletzung muss jemand zahlen“. Der Fall zeigt eine objektive, altersbezogene Risikobeurteilung aus der Perspektive vor dem Ereignis.

> Nicht vom Schaden rückwärts auf Fahrlässigkeit schließen. Das zerbrochene Lineal beweist für sich weder gefährliche Gewalt noch das, was eine vernünftige 15-Jährige hätte vorhersehen müssen.

Entscheidung: 6. November 1997; Veröffentlichung: [1998] 1 WLR 1304. Die Behauptung im Transkript, Bruch und Verletzung seien offensichtlich wahrscheinlich gewesen, entspricht nicht der Beweiswürdigung des Berufungsgerichts.

Alter, Umstände und Erfahrung

1. Alter ist keine mechanische Skala

Von älteren Kindern kann mehr Voraussicht erwartet werden als von jüngeren. In manchen Situationen kann ihre gebotene Sorgfalt derjenigen Erwachsener ähneln. Es gibt aber keine feste Regel „17 ist gleich 18“ und keinen automatischen Wegfall der Anpassung mit 16 oder 17.

Gefragt wird, was ein vernünftiges Kind dieses Alters in dieser Situation erkennen würde. Prozentuale Abschläge für jedes Jahr bis zur Volljährigkeit sind zu vermeiden. Mullin bestätigt einen Ansatz, der nicht willkürlich ein einziges Alter für erwachsene Voraussicht in allen Situationen festlegt.

2. Erfundene Abwandlungen: andere Beweise

Abwandlung A: Vor einem ähnlichen Spiel werden die Schüler ausdrücklich gewarnt, dass die Lineale splittern und Augen verletzen können. Diese Warnung ist altersgerecht zu berücksichtigen.
Abwandlung B: Ein Schüler nutzt ein erkennbar eingerissenes Lineal und zielt mit harten Schlägen ins Gesicht. Das unterscheidet sich von Mullin und kann für breach sprechen.

Keine Abwandlung beweist automatisch die Haftung. Beweise, Pflicht, Maßstab, Verursachung und Schaden bleiben zu prüfen. Eine verbreitete Tätigkeit ist nicht allein deshalb sicher oder rechtlich angemessen.

3. Vergleich: bloße Unerfahrenheit

Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691, im Transkript erwähnt, betraf eine Fahrschülerin, die den sie unterrichtenden Freund verletzte. Die Mehrheit legte den Maßstab eines vernünftig kompetenten, erfahrenen Fahrers an. Anfängerin zu sein senkte ihn nicht.

Der Fahrlehrer hatte mit der Berufung Erfolg; die Mehrheit kürzte seinen Ersatz jedoch wegen Mitverschuldens um 50%. Das Wissen um ihren Anfängerstatus beseitigte den Anspruch nicht von selbst. Die Anpassung für Kinder ist keine allgemeine Entschuldigung für Unerfahrenheit bei jeder Tätigkeit.

> Drei Gedanken trennen: Alter kann den passenden Maßstab prägen. Unerfahrenheit senkt ihn nicht stets. Beweise und Umstände entscheiden, ob der Maßstab eingehalten wurde.

Die Linealvarianten sind erfunden. Nettleship dient dem kurzen Vergleich, nicht einer vollständigen Darstellung aller Regeln für Minderjährige bei besonderen Tätigkeiten.

Verständnisfragen

1. Bedeutet objektiv, dass Tatsachen unwichtig sind?
Antwort: Nein. Entscheidend ist ein rechtlicher Vergleichsmaßstab statt allein der persönlichen Einschätzung. Die Umstände bleiben relevant.

2. Womit wird ein 13-jähriger Beklagter grundsätzlich verglichen?
Antwort: Mit einem vernünftigen Kind von 13 Jahren in den betreffenden Umständen, nicht einfach mit einem vernünftigen Erwachsenen.

3. Beendet „Ich habe die Gefahr nicht gesehen“ die Prüfung?
Antwort: Nein. Gefragt wird, was ein vernünftiges Kind dieses Alters hätte erkennen müssen, nicht nur, was dieses Kind tatsächlich dachte.

4. Wer gewann Mullin v Richards?
Antwort: Heidi Richards gewann in der Berufung. Die Beweislage rechtfertigte nicht, dem maßgeblichen vernünftigen 15-jährigen Kind die Voraussicht eines erheblichen Verletzungsrisikos zuzuschreiben.

5. Wird ein 17-Jähriger automatisch wie ein Erwachsener beurteilt?
Antwort: Nein. Bei manchen Risiken kann die Sorgfalt ähnlich sein. Eine automatische Gleichsetzung ersetzt die altersgerechte Prüfung aber nicht.

6. Was ändert eine ausdrückliche Warnung vor Augenverletzungen?
Antwort: Sie verändert die Beweislage zur vorhersehbaren Gefahr. Zu prüfen ist, was ein vernünftiges Kind dieses Alters verstehen und als Reaktion tun würde.

7. Warum eignet sich Nettleship zum Vergleich?
Antwort: Die Unerfahrenheit einer Fahrschülerin senkte den Fahrmaßstab nicht. Die Anpassung für Kinder erlaubt keine allgemeine Absenkung bei jeder Unerfahrenheit.

> Prüfung: Beklagten, Alter und Tätigkeit bestimmen → einschlägige Pflicht feststellen → passenden Maßstab wählen → vorhersehbares Risiko anhand der damaligen Beweise prüfen → breach begründen → übrige Voraussetzungen untersuchen.

Quellen

Auf Basis des bereitgestellten Law-Academy-Transkripts, mit Korrekturen zu Objektivität, Alter und Ausgang von Mullin. Primärentscheidungen: Mullin v Richards [1998] 1 WLR 1304; [1997] EWCA Civ 2662; Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691. Der Anspruch gegen die Schulbehörde ist von Heidis Berufung zu unterscheiden. Erfundenes ist gekennzeichnet.